İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

08. Hafta • Vadeli satış, borcun değer kaybı, cezai şart ve bey‘ bi’l-vefâ

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word’de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Vadeli satışın temel meselesi
Fiyatın belirlenmesi ve enflasyon
Selem örneği ve vade farkının gerekçesi
Bir satışta iki satış ve kesin fiyat
  Örf, vade ve uygulama tecrübesi
Bedelin altın veya dövizle belirlenmesi
Gecikme, enflasyon farkı ve cezai şart
  Gerçek ödeme güçlüğü ve borçluya destek
  Değer kaybı ile muhtemel kârın ayrılması
Bey‘ bi’l-vefâ: satış görünümü ve borç ilişkisi
  Rehinden yararlanma meselesi
Meşru çıkış yolu ile kuralı etkisizleştiren hile
Iskat ve devir: gerçek yardım ile biçimsel dolaşım
Kolaylık, uzun günler ve ehil değerlendirme
Uzun süre ödenmeyen borç ve tahsil örnekleri
Müteahhidin geç teslimi ve gerçek zararın giderilmesi
Kaynakça

Vadeli satışın temel meselesi

Faiz konusunda banka işlemleri, enflasyon ve paranın değer kaybı üzerine farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Mesele bütün toplumu ilgilendirdiğinden tek kişinin görüşüyle çözülebilecek kadar dar değildir. Kaşıkçı, ortak içtihat ihtiyacını önemser; buna rağmen çok sayıdaki fetva heyetinin farklı mezhep ve yöntemlerle karar vermesinin ortak uygulamayı zorlaştırdığını belirtir. Yaklaşık on heyet bulunduğuna ilişkin sözü, kesin bir kurum sayımı değildir.[1]

Yeni meselelerde çözüm aramak, klasik âlimlerin samimi çabalarını yok saymayı gerektirmez. Kaşıkçı’nın tercihi, Ehl-i sünnet çizgisi içinde bu birikimden yararlanarak ilerlemektir. Her farklı görüşü dışlamadan, daha önce geliştirilmiş ölçüleri ve gerekçeleri dikkate almak gerekir.

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

Alım satım, kira ve hatta hibe gibi işlemler, yanlış şartlarla faizli bir yapıya dönüştürülebilir. Bu tehlike özellikle sarf (صَرْفٌ), yani para mübadelesi ile karz (قَرْضٌ), yani ödünç verme akitlerinde belirgindir. Vadeli satış ve hileli işlem tartışmaları da bu ayrımı anlamayı gerektirir. Her işlem, yalnız adıyla değil fiilen doğurduğu hak ve borçlarla değerlendirilmelidir.

Peşin üç liraya satılan bir mal hemen teslim edilir ve bedeli alınır. Bedelin üç veya altı ay sonra ödenmesi ise satıcının sermayesini bekletmesini gerektirir. Satıcıdan her zaman peşin fiyatını korumasını beklemek, ticari işlemden çok yardım beklemek anlamına gelebilir. Kaşıkçı'nın itirazı bu ticari beklentiyedir. Öte yandan fiyatı her ay için yüzde 5 artırmak gibi bir hesaplama, "Bunun faizli para borcundan farkı nedir?" sorusunu gündeme getirir.

Editöryal Destek — Aynı fiyatla satış yasağı çıkarılmaz

Peşin ve vadeli fiyatın aynı olması mümkündür; satıcının böyle bir fiyatı gönüllü kabul etmesi yasak değildir. Ticari bakımdan her satıcıdan bunu beklememekle dinî bir yasak koymak ayrılır. Vade farkının tartışma konusu olması da vadeli satışın bütünüyle delilsiz olması demek değildir.[2]

Tartışmanın bir sebebi de peşin ve vadeli fiyat farkının hangi oranla hesaplanacağını doğrudan belirleyen bir nas bulunmamasıdır. Fiyatı ve hesabı açıkça tayin eden bir beyan bulunsaydı ihtilafın alanı daralırdı. Bunun yokluğu, mesele hakkında genel delillerden ve benzer işlemlerden hareketle içtihat yapılmasını gerektirir. Bin liralık malın vadeli bin beş yüz liraya satılması örneğinde hem fiyatın satıcının tercihine bırakılması hem de farkın faiz oranına bağlanması endişe doğurur.

Fiyatın belirlenmesi ve enflasyon

Geçmiş dönemin enflasyonu hesaplanabilir; gelecek ayın veya altı ayın enflasyonu kesin olarak bilinemez. Aylık yüzde 2 veya yüzde 5 gibi tahminler yapılabilir, fakat tahmin sonuçla aynı değildir. Bazı âlimler bu güçlüğü, malı başlangıçta peşin fiyat üzerinden satıp ödeme gününde gerçekleşmiş enflasyonu ekleyerek aşmayı önerir. Örneğin altı aylık enflasyon yüzde 10 çıkarsa peşin bedelin yüzde 10 fazlası ödenecektir.

Bu önerinin ilk sorunu bedelin belirsiz kalmasıdır. Satılan mal gibi satış bedelinin de bilinmesi gerekir. Garar (غَرَرٌ), işlemdeki belirsizlik ve buna bağlı riskle ilgilidir. Bin liralık bedelin altı ay sonra üç bin liraya çıkabileceği veya varsayımsal bir değer düşüşünde sekiz yüz liraya inebileceği bir yapıda, tarafların hangi bedelle bağlandığı açıklığa kavuşmaz. Kaşıkçı'nın "yüzde 99" ifadesi, bedelin belirli olması şartının yaygın kabulünü vurgular; ölçülmüş bir istatistik değildir.[3]

İkinci sorun alacağın el değiştirmesidir. Borçlar yalnız açık hesapla yürütülmez; çek, bono, poliçe veya başka senetler kullanılabilir. Bir alacaklı elindeki çek veya senedi kendi borçlusuna değil,

---

2 Recep Özdirek, "Vade Farkı", TDV İslâm Ansiklopedisi; aynı veya farklı fiyatın mümkün olması. Kaynağı aç

3 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

borçlu olduğu başka bir kişiye devreder. Ciro, bu devrin ticari hayattaki araçlarındandır. Aynı evrakın arkasında on, yirmi veya elli devir bulunabilmesi, alacaklının birçok kez değişebileceğini gösterir.

Alacak üç ay sonra bir kişiye, beş ay sonra bir başkasına geçmişse sonradan hesaplanacak farkın hangi ilişkiye nasıl yansıyacağı ayrı bir sorun olur. Kaşıkçı, hem fiyatın belirsizliği hem de bu devir zinciri sebebiyle, “Peşin bedelden satalım, vade gelince enflasyonu ekleyelim” önerisini ticari bakımdan uygulanabilir bir çözüm saymaz.

Uygulamada satıcı, faiz oranını, tahmini enflasyonu, ikisinin ortalamasını veya başka piyasa ölçülerini dikkate alarak başlangıçta kesin bir bedel belirler. Örneğin peşin bin, vadeli bin üç yüz lira teklif eder. Alıcı pazarlık yaparak veya bu teklifi olduğu gibi kabul ederek belirli bir fiyat üzerinde anlaşabilir. Burada hesaplama ölçüsü, akitte kararlaştırılan bedel ve sonradan borca ekleme yapılıp yapılmadığı birbirinden ayrılmalıdır.

Selem örneği ve vade farkının gerekçesi

Selem (سَلَمٌ), bedelin peşin, nitelikleri belirlenmiş malın ise daha sonra teslim edildiği satımdır.

Örneğin eylül ayında teslim edilecek yüz kilo hurmanın bedeli önceden ödenir. Henüz hasat edilmemiş ürün üzerinden yapılan bu işlem, mevcut olmayan şeyin satışı meselesini de gündeme getirir. Ma‘dûm (مَعْدُومٌ), mevcut olmayan demektir.

Selem, üreticinin önceden finansman bulmasına, alıcının da gelecekteki ihtiyacını karşılamasına imkân verir. Kaşıkçı, Medine’deki örf ve karşılıklı ihtiyacı bu işlemin anlaşılmasında öne çıkarır; genel kıyasın dışına çıkılarak daha elverişli sonuca ulaşılmasını istihsanla (اِسْتِحْسَانٌ) açıklar.

Bununla birlikte seleme izin veren rivayetin kendi şartları, bu açıklamanın esas dayanağıdır.

Editöryal Destek — Buhârî 2240 — Selemde belirli ölçü ve süre

İsnad

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

Hadis metni

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.[4]

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış kısa bölüm

Bir şeyde selem yapan kişi, belirli ölçekle, belirli tartı ile ve belirli süreye kadar selem yapsın.[5]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Sadaka, İbn Uyeyne, İbn Ebî Necîh, Abdullah b. Kesîr ve Ebü'l-Minhâl yoluyla İbn Abbas'tan aktarılan kayıtta, Medinelilerin hurmada iki ve üç yıllık selem yaptığı anlatılır. Rivayet, ölçü, tartı ve sürenin belirlenmesini ister; önce açık bir yasaklama, ardından yalnız örf sebebiyle geri alma biçiminde iki aşamalı bir konuşma bu kayıtta bulunmaz. Yayımlanmış kısa tercüme, burada ayrı açıklanan tam isnadın ve bütün kaynak biriminin tercümesi olarak sunulmamıştır.[6]

Editöryal Destek — İstihsanın dayanağı

Selem örneği, Hanefî usulünde nas sebebiyle istihsan başlığı altında açıklanır. Örf ve ihtiyaç uygulamanın arka planını anlatır; özel sünnet delilinin yerini almaz. Bu nedenle "Örf olduğu için genel yasak kendiliğinden kalktı" biçimindeki sınırsız bir sonuç çıkarılmaz.[7]

Peşin ödeme, gelecekte teslim alınacak malın fiyatını düşürebilir. Hasat zamanında on avro olması beklenen hurma, bedel önceden verildiğinde altı veya yedi avro üzerinden hesaplanabilir. Kaşıkçı, buradaki fiyat farkından hareketle ters yöndeki vadeli satışı açıklar: malın hemen teslim edilip parasının sonra alınması da bedelde artış doğurabilir. Bu, selemin hükmünden vadeli satışın fiyat farkına uzanan bir içtihat gerekçesidir.

Bütün âlimler bu açıklamayı aynı ölçüde benimsememiştir. Kaşıkçı ise ticaretin ihtiyaçlarını ve zorunlulukların kolaylık getirmesi ilkesini de dikkate alarak vade farkına cevaz verilmesini savunur. Buradaki ticari ihtiyaç vurgusu, her ihtiyaç için bütün faiz hükümlerinin kalktığı anlamına gelmez.

Bir satışta iki satış ve kesin fiyat

Bir satış içinde iki satışın yasaklanmasına ilişkin rivayet farklı biçimlerde yorumlanmıştır. Bir görüş, "Peşin şu kadar, vadeli bu kadar" teklifinde iki ayrı satış ihtimali bulunduğunu öne çıkarır.

---

4 Buhârî 2240 — Selemde belirli ölçü ve süre Tam kaynak birimi: Kaynağı aç

5 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Para peşin, mal vadeli olarak yapılan satım akdi (selem) caiz midir?", 19.10.2022; yayımlanmış nebevî cümle aynen. Kaynağı aç

6 Kaynağı aç Yardımcı rivayetin açıklamasıdır; yayımlanmış tercüme değildir.

7 Bilal Aybakan, "Selem"; Ali Bardakoğlu, "İstihsan", "Nas Sebebiyle İstihsan" alt bölümü, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Başka bir açıklama ise yasağı, tarafların bu seçeneklerden birinde anlaşmadan ayrılmasına bağlar. Akit kesin olarak peşin veya vadeli fiyat üzerinde kurulursa belirsizlik ortadan kalkar.

Peşin bin, altı ay vadeli bin üç yüz lira denildiğinde alıcı vadeli fiyatı açıkça kabul ederse tek bedel belirlenmiş olur. Alıcı hiçbir seçim bildirmeden malı alıp ayrılırsa ne olduğu ayrıca tartışılır. Akdi geçersiz sayanlar da ticari teamülün neyi ifade ettiğine bakanlar da vardır. Konfeksiyon ticaretinde yerleşmiş ödeme düzeniyle sarraftaki işlem aynı kabul edilmez; her sektörün uygulaması ayrıca değerlendirilir.

Editöryal Destek — Tirmizî 1231 • Bir satış içinde iki satış

Bâb — Bir satış içinde iki satışın yasaklanması

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Râvi / müellif açıklaması — Nebevî sözden ayrı

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ .قَالَ أَبُو عِيسَى :حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا :بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا .قَالَ الشَّافِعِيُّ :وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا،

فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي. وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Ebû Hureyre (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) bir satışta iki satış muamelesini yasaklamıştır."[8]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Tirmizî'nin kaydındaki aktarım sırası Hennâd, Abde b. Süleyman, Muhammed b. Amr, Ebû Seleme ve Ebû Hüreyre şeklindedir. Bu açıklama, yayımlanmış hadis tercümesinden ayrıdır.[9]

Tirmizî'nin son değerlendirmesinin özeti: Abdullah b. Amr, İbn Ömer ve İbn Mes'ûd'dan da bu konuda rivayet vardır. Ebû Îsâ, Ebû Hüreyre hadisini hasen-sahih diye niteler ve ilim ehlinin uygulamasının buna göre olduğunu belirtir. Bazı âlimlerin ilk açıklamasında, elbisenin peşin on veya veresiye yirmi bedelle teklif edilip tarafların iki seçenekten birinde anlaşmadan ayrılması kastedilir. Akit tek seçenek üzerinde kesinleşmişse bu belirsizlik kalmaz. Şâfiî'ye ait ikinci açıklamada ise bir evin satışı, karşı tarafın kölesini belirtilen bedelle satması şartına bağlanır; köle bir tarafa geçince evin diğer tarafa geçmesi öngörülür. Her iki satım birbirine bağlandığı için taraflar hangi bedelle kesin işlem yaptıklarını bilemez. Bu örnek tarihî kölelik düzenine aittir.[10]

Örf, vade ve uygulama tecrübesi

Vade açıkça konuşulmamışsa bir, üç veya beş aylık yerleşmiş ödeme düzeni anlamı belirleyebilir. Kaşıkçı, demir ticaretinde fiyatların çok oynak oluşu sebebiyle bir ayın bile uzun görülebildiğini; konfeksiyonda ise altı ayın olağan karşılanabildiğini örnek verir. Bu gözlemler bütün piyasalara ait değişmez süreler değildir. Bir iş kolunun teamülünü diğerine zorla uygulamak adaletsiz sonuç doğurabilir.

Mecelle'de veresiye üzerinde anlaşılıp süre belirlenmemiş olması için bir aylık çözüm bulunduğunu aktaran Kaşıkçı, bunu her olay için yeterli bulmaz. Ahmed Cevdet Paşa'nın düzenleme tercihini, kesin bir çözüm getirme amacıyla açıklar; kendi tercihi ise ilgili ticari örfü esas almaktır. Hiçbir şey konuşulmadığında her işlemi peşin saymak da ticari hayatı zorlaştırabilir.[11]

Editöryal Destek — İki farklı Mecelle durumu

Mecelle'nin 249. maddesindeki bir aylık kural, veresiye pazarlık yapılıp sürenin belirlenmemesiyle ilgilidir. Peşin veya veresiye olduğu hiç konuşulmayan mutlak satış ise 251. maddede ayrıca

---

8 Sünen-i Tirmizî Türkçe dijital nüsha, Büyûʿ 18, hadis 1231. Kaynağı aç Tam Arapça birim: Kaynağı aç

9 Yardımcı rivayetin Arapça isnadının kaynaklı özeti; yayımlanmış tercüme olarak sunulmaz. Kaynağı aç

10 Kaynaklı Konu Özeti; nebevî hadis cümlesi ve yayımlanmış Türkçe tercümesi değildir. Kaynağı aç

11 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

düzenlenir; orada yerleşmiş örfün belirlediği ödeme süresi de dikkate alınır. Bu iki durum aynı belirsizlik türü diye birleştirilmemelidir.[12]

Hukuki çözüm, uygulamanın içinden gelen tecrübeyi de dikkate almalıdır. Kaşıkçı, Ebû Hanîfe'nin ticaret tecrübesini ticari içtihatları, Ebû Yûsuf'un yargılama tecrübesini ise yargıya ilişkin görüşleri bakımından değerli bulur. Bu, diğer bütün görüşlerin geçersizliği anlamına gelmez; somut hayatı tanımanın hükmün uygulanabilirliğine katkısını vurgular.[13]

Bedelin altın veya dövizle belirlenmesi

Malın fiyatı henüz pazarlık aşamasındayken altın veya döviz üzerinden kesinleştirilebilir. Örneğin bir gömleğin bedeli on dolar olarak kararlaştırılır; Türk lirası yalnız başlangıçtaki karşılaştırma ölçüsü olarak kullanılmıştır. Burada akit daha kurulmadan hangi para üzerinden borçlanıldığı belirlenmiş olur.

Buna karşılık malın yüz liraya satıldığı kesinleştikten sonra bu alacağın on dolar olarak kayda geçirilmesi hakkında iki görüş aktarılır. Birinci görüşe göre yüz liralık deyn (دَيْنٌ), yani zimmette sabit borç, artık oluşmuştur. Bunu daha sonra altın veya dövize bağlamak, sabit borç üzerinden fazlalığa yol açabileceğinden uygun değildir. Arapçada aynı deyn kelimesi, ilişkiye borçlu tarafından da alacaklı tarafından da bakıldığında kullanılır.

İkinci görüş, aradan zaman geçmeden satışın hemen ardından yapılan çevirmede zaman karşılığı bir artış bulunmadığını esas alır. Bu yaklaşımda yapılan şey yeni bir ödünç verme değil, malın bedelini başka para birimiyle belirlemektir. Kaşıkçı, ticari kolaylık ve gelenek bakımından ikinci görüşü daha elverişli bulur; ilk görüş sahiplerinin faizden kaçınma hassasiyetinin de anlaşılması gerektiğini belirtir.[14]

Gecikme, enflasyon farkı ve cezai şart

Ödemenin altı ay sonra yapılacağı kararlaştırılıp gecikilen her ay için yüzde 2 fazlalık istenmesi, para borcuna yönelik bir gecikme şartıdır. Temerrüt, vadesi gelmiş borcun gerekli şartlarda ifa edilmemesini ifade eder. Cezai şart ise borca aykırılık hâlinde ödenecek bedelin önceden kararlaştırılmasıyla ilgilidir. Adlarının benzemesi, para borcuyla eser tesliminin aynı hükümde olduğunu göstermez.

Kaşıkçı'nın aktardığı ilk yaklaşım, borç ödenmezse her ay için belirli bir fazlalık ödeneceğinin başlangıçta yazılmasını kabul etmez; buna karşılık fiilî ödeme gününde gecikme döneminin

---

12 Mecelle, md. 249 ve 251. 249 atfının ayrıca akademik teyidi: Şeyma Boyalık, İslam Hukukunda Cins Borcu, yüksek lisans tezi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015, s. 114, dipnot 612. Kaynağı aç

13 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

14 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

enflasyonunun dikkate alınabileceğini söyler. Bin üç yüz liralık borç üç ay gecikmişse bu sürenin gerçekleşen değer kaybı ayrıca hesaplanacaktır. “Aylık yüzde 50” ifadesi gerçek bir oran bildirimi değil, hesabı açıklayan varsayımsal bir örnektir.

Aktarılan ikinci yaklaşım, başlangıçta sabit bir oran yazmak yerine “Gecikme hâlinde enflasyon oranında ödeme yapılır” biçiminde genel bir şartı kabul eder. Kaşıkçı, ödeme gücü olan borçlunun gecikmesini caydırması ve tarafların neyle karşılaşacağını bilmesi bakımından bu görüşü daha makul bulur. Bu tercih, bütün âlimlerin ortak hükmü olarak sunulamaz.[15]

Borçlunun ödeme gücü bulunduğu hâlde borcunu geciktirmesi zulümdür. Kaşıkçı, bunun sadece alacaklının zararını ödeyip kurtulma meselesi olmadığını; hâkimin şartlarına göre ta‘zîr (تَعْزِيرٌ) niteliğinde hapis veya başka yaptırımlar uygulayabildiğini belirtir. Osmanlı şer‘iyye sicillerindeki hapis, kürek ve devlet işinde çalıştırma örneklerini de bu çerçevede anar. Bunlar, her borçluya aynı cezanın verildiğini veya özel kişinin kendiliğinden ceza uygulayabileceğini anlatmaz.[16]

Editöryal Destek — Buhârî 2287 — Gücü yetenin borcunu geciktirmesi

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Hadis metni

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.[17]

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış kısa bölüm

Zenginin, borcunu geciktirmesi zulümdür.[18]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Abdullah b. Yusuf, Mâlik, Ebü’z-Zinâd ve A‘rec yoluyla Ebû Hüreyre’den aktarılan rivayetin devamı, alacağın ödeme gücü olan bir kişiye havalesinin kabulüyle ilgilidir. Yukarıdaki yayımlanmış kısa cümle yalnız geciktirme uyarısını karşılar. Rivayetteki gücü yeten borçlu,

15 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

16 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir. Tarihî ceza örnekleri sözlü anlatımdaki genel atıftır; belirli sicil belgesinin tarih ve dosya numarası doğrulanmış gibi verilmemiştir.

17 Buhârî 2287 — Gücü yetenin borcunu geciktirmesi Tam kaynak birimi: Kaynağı aç

18 Diyanet İşleri Başkanlığı, Riyâzü’s-Sâlihîn, III, s. 195, hadis 1618; incelenen PDF s. 194. Burada yalnız ilk nebevî cümle aynen alınmıştır. Kaynağı aç

gerçekten ödeme imkânı bulunmayan kişiden ayrılmalıdır. Yayımlanmış kısa tercüme, burada ayrı açıklanan tam isnadın ve bütün kaynak biriminin tercümesi olarak sunulmamıştır.[19]

Gerçek ödeme güçlüğü ve borçluya destek

Ödeme imkânı olmayan kimsenin durumu farklıdır. İflas veya başka gerçek bir güçlük ortaya çıkmışsa borçlunun dürüstçe çaba göstermesi ve ileride ödeme ihtimali dikkate alınır. Kaşıkçı, bu kişiye süre tanımayı gerekli gören görüşü benimser. Tamamen çökmüş bir borçluya alacağı bağışlamak da ayrıca teşvik edilir; bu, her ödeme güçlüğünde alacağın kendiliğinden düşmesi demek değildir.

Bakara 2/280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.[20]

Alacağın bağışlanması alacaklıyı da zor durumda bırakacaksa borçluya başka kaynaklardan yardım edilmesi gündeme gelir. Tevbe suresinde zekât verilebilecekler arasında borçlular da sayılır. Kaşıkçı, samimi biçimde borcunu ödeyemeyen kimsenin, şartları çerçevesinde zekât payıyla desteklenmesini devletin topladığı zekât üzerinden örneklendirir.

Tevbe 9/60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâma ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).[21]

---

19 Kaynağı aç Yardımcı rivayetin açıklamasıdır; yayımlanmış tercüme değildir.

20 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 85; 2/280. Yalnız siyah meal metni. Arapça asıl ayrıca doğrulanmıştır: Kaynağı aç

21 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 324; 9/60. Yalnız siyah meal metni. Arapça asıl ayrıca doğrulanmıştır: Kaynağı aç

Değer kaybı ile muhtemel kârın ayrılması

Gecikme sebebiyle alınan her fazlalığı faiz sayan görüş, önceden şart koşulmuş olsun veya olmasın alınan ek tutarın alacaklıda bırakılmamasını, hayra verilmesini ister. Bu yaklaşımda satış bedeli vadesinde sabit borç hâline geldiği için sonradan artırılamaz. Kaşıkçı, faizden kaçınma amacına saygı duymakla birlikte bu çözümü alacaklının uğradığı değer kaybı bakımından yeterli görmez.

Ticaret yapan kişi parasını zamanında alsaydı, geciken üç ay içinde bir veya iki kez mal alıp satabileceğini söyleyebilir. “Parayı iki kez çevirmek” benzetmesi bu işlemi anlatır. Buna karşı, böyle bir kârın kesin olmadığı; kişi kazanabileceği gibi zarar da edebileceği itirazı vardır. Kaşıkçı bu itirazı aktarır, fakat ticari hayatın fiilî şartlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini savunur.[22]

Ödeme güvenliği zayıf kişilere hiç vadeli satış yapılmaması, piyasada yalnız güçlü kişilerin kalmasına ve başkalarının ticaretten çekilmesine yol açabilir. Kaşıkçı, enflasyon kadar değer korumasının alacaklıya ayrıca kazanç sağlamak değil parasının karşılığını vermek olduğunu düşünür. Başlangıçta peşin bin, vadeli bin üç yüz lira belirlenmesini; vadesinde ödenmezse gecikme döneminin enflasyonuna göre ödeme yapılmasını kendi tercihi olarak savunur. Yaygın uygulamaya ilişkin gözlemi, bunun üzerinde icmâ bulunduğunu göstermez.[23]

Editöryal Destek — Farklı kurum kararı

İslâm Fıkıh Akademisinin 51 (2/6) sayılı kararı, akit başında kesinleştirilen vadeli fiyat farkını kabul eder; ödeme gecikince mevcut para borcuna ek tutar konmasını ise önceden şart edilmiş olsun veya olmasın reddeder. Kaşıkçı’nın enflasyon farkı tercihi bu hükümle aynı değildir. Dolayısıyla başlangıçtaki satış bedeli, sonradan gecikme artışı ve değer kaybı tartışması ayrı tutulur.[24]

Bey‘ bi’l-vefâ: satış görünümü ve borç ilişkisi

Vadeli alıp daha düşük bedelle peşin satma gibi yollar, işlemin gerçek amacını incelemeyi gerektirir. Spot piyasadaki bu uygulamalarla, geri alma şartıyla kurulan bey‘ bi’l-vefâ (بَيْعٌ بِالْوَفَاءِ) aynı işlem değildir. Kaşıkçı, konuyu kendi doçentlik çalışmasıyla da ilişkilendirir; sırf bey‘ bi’l-vefâya benzetildiği için başka bir işlemin kendiliğinden caiz sayılamayacağını vurgular.[25]

On bin avroya ihtiyacı olan bir kişinin aynı değerde bir otomobili bulunsun. Otomobilini bir başkasına on bin avroya verir; parayı geri ödediğinde otomobilini aynı bedelle geri alacağını

---

22 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir. Ham birimde muhtemel kâr itirazına bağlanan kişi adı “Kaberinin” biçiminde bozuk aktarılmıştır; kesin kişi adı tahmin edilmemiş, itirazın öğretici içeriği korunmuştur.

23 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

24 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 51 (2/6), 14–20.03.1990, birinci–dördüncü hükümler; resmî 2021 derleme s. 90–91 (PDF 129–130). Kaynağı aç

25 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

kararlaştırır. Ödeme üç ay, altı ay veya bir yıl sonra olabilir. Bu sırada aracın değerinin yükselmesi veya düşmesi, örnekteki geri alma bedelini değiştirmez.

Mal otomobil olmak zorunda değildir; ev, bağ veya tarla da aynı mantıkla örneklenebilir. Parayı alan kişi paradan faizsiz yararlanırken malı alan kişi ondan kira vermeden yararlanır. İşlemin satış mı, rehin mi, yoksa bunların hükümlerini birleştiren bir yapı mı olduğu tartışması bu noktada ortaya çıkar. Adına satış denilmesi, borç karşılığında menfaat doğduğu itirazını tek başına ortadan kaldırmaz.

Kaşıkçı, Buhara çevresindeki Hanefî âlimlerinin geliştirdiği bu uygulamayı tarihî bir hîle-i şer'iyye örneği olarak açıklar. Mecelle'de düzenlenmiş olmasına rağmen onun hukuki niteliği ve cevazı konusunda farklı görüşler vardır. Diğer mezheplerin itirazında, borç verenin maldan yararlanması ve işlemle faiz benzeri bir sonuç elde edilmesi önem taşır. Âişe'den aktarılan bir değerlendirmeye yapılan genel atıf ise burada doğrudan nebevî hadis gibi verilmez.[26]

Editöryal Destek — Tek bir Hanefî hükmü yoktur

Hanefîler arasında da işlemi sahih satış, fâsid satış, rehin veya karma akit sayan farklı değerlendirmeler vardır. Mecelle'nin 118. maddesinde karma yapı esas alınır. Buna karşılık İslâm Fıkıh Akademisinin 66 (4/7) sayılı kararı, işlemi menfaat sağlayan borç olarak değerlendirir ve kabul etmez. Tarihî düzenleme ile güncel kurum hükmü birbirinin aynısı değildir.[27]

Rehinden yararlanma meselesi

Bir otomobil yalnız borcun teminatı olarak rehin verilmişse rehin alanın onu kendiliğinden kullanma hakkı yoktur. Araç garajda beklerken teminat olma işlevini sürdürür. Borç ilişkisine karşılık kullanım imkânı tanınması, tartışmayı değiştirir. Kaşıkçı, "Tarla kirasız, para faizsiz" biçiminde ifade edilen örneklerde de aynı menfaat bağının bulunduğunu söyler; bu uygulamanın yaygınlığına ilişkin kesin bir sayı vermez.

Editöryal Destek — Rehin ile vefâ satışı ayrımı

Rehin, satışın bütün sonuçlarını doğurmaz. Bey' bi'l-vefâyı rehin sayan açıklamalarda malı izinsiz kullanma ile malikinin sonradan verdiği ve geri alınabilir izin ayrılır; borç karşılığında kullanımın akitte şart koşulması ayrıca faiz itirazına konu olur. Her izinli kullanımın ve her vefâ satışının aynı hükümde olduğu düşünülmemelidir.[28]

---

26 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir. Ham anlatım Âişe'ye ait rivayetin belirli lafzını, isnadını ve numarasını vermediği için belli bir hadise dönüştürülmemiştir.

27 Abdülaziz Bayındır, "Bey' bi'l-vefâ", TDV İslâm Ansiklopedisi; tanım, dört hukuki değerlendirme ve Mecelle md. 118. Kaynağı aç Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 66 (4/7), 1992; resmî derleme s. 121 (PDF 160). Kaynağı aç

28 Abdülaziz Bayındır, "Bey' bi'l-vefâ", TDV İslâm Ansiklopedisi, rehin telakkisi ve kullanım şartı. Kaynağı aç

Meşru çıkış yolu ile kuralı etkisizleştiren hile

Hiyel (حِيَلٌ), çare üretme ile yasak bir sonucu dolaylı yoldan elde etme anlamlarında kullanılabilir.

Bu iki amaç ayrılmalıdır. Mahreç (مَخْرَجٌ), meşru çıkış yolunu ifade eder. Hukukun sağladığı bir kolaylığı kullanmak başka, aynı hukukun yasakladığı sonucu yalnız biçimi değiştirerek sürdürmek başkadır.

Hz. Eyyûb'un yeminine ilişkin örnekte, yüz değnek yerine bir demet sapla bir defa vurma yolunun gösterilmesi, Kaşıkçı tarafından meşru çıkış yolu olarak açıklanır. Ona göre amaç, masum ve bu ağır cezayı hak etmeyen kişiye zarar vermek değil, yeminin bağlayıcılığıyla merhameti birlikte gözetmektir. Bu olay, her türlü kuraldan dolanarak kaçmaya sınırsız izin diye kullanılamaz.

Editöryal Destek — Kıssadaki ad ve açıklamanın sınırı

Ham aktarımda Dâvûd adı geçse de Sâd 38/41–44'te anlatılan kişi Eyyûb'dur; bu kesin nispet hatası kaynakla düzeltilmiştir. Ayetin lafzıyla, yeminin sebebine ve eşinin durumuna ilişkin tefsir açıklamaları ayrı tutulur. Üç gün oruç da yeminden dönmenin her durumda ilk ve tek kefareti değildir.[29]

Sâd 38/44

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Suat Yıldırım Meali

Bir de ona: "Eline bir demet sap al, onunla vur! Yemininden dönen durumuna düşme" dedik. Doğrusu Biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! O, gerçekten Allah'a yönelirdi.[30]

Editöryal Destek — Mealdeki açıklama

Suat Yıldırım, ayetin altındaki açıklamasında bunun özel duruma mahsus bir fetva olabileceğini; eşinin darbeye dayanamaması veya bu ağır cezayı hak etmemesi ihtimallerini anar. Bunlar ayetin siyah meal metnine eklenmiş cümleler değildir.[31]

Iskat ve devir: gerçek yardım ile biçimsel dolaşım

Ölen kişinin oruç ve namaz borçlarını para dolaştırarak düşürdüğü düşünülen devir uygulaması, hile tartışmasının bir başka örneğidir. Kaşıkçı, kişinin sağlığında yerine getirmesi gereken sorumlulukla,

---

29 Sâd 38/41–44 bağlamı; İbn Kesîr, 38/44 açıklaması. Kaynağı aç Yeminin kefaret sırası için Mâide 5/89; burada yeni bir meal alıntısı yapılmamıştır.

30 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 757; 38/44. Yalnız siyah meal metni. Arapça asıl ayrıca doğrulanmıştır: Kaynağı aç

31 Suat Yıldırım, sağlanan nüsha, s. 757; Sâd 38/44 altındaki renkli açıklamanın özeti.

ölümünden sonra gerçek bir yardım yapılmasını ve aynı paranın sözle dolaştırılmasını birbirinden ayırır. Oruç tutamayanın fidyesine ilişkin hüküm, namaz borcunun da aynı yöntemle kesin olarak düşeceğine dair bir delil sayılmaz.

Bakara 2/184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de, kendi hayrına olarak fidye miktarını artırırsa bu, kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.[32]

Örnekte bir erkeğin on iki yaşında yükümlü olduğu varsayılıp altmış yaşına kadar kırk sekiz yıllık dönem hesaplanır. Her yıl için yirmi dokuz veya otuz oruç, bunun yanına da namazlar eklenerek yüz bin lira gibi varsayımsal bir tutara ulaşılır. Bu hesap, o kişinin hiç ibadet etmediğini veya bütün bu borçların kesinleştiğini ispatlamaz. Kaşıkçı, namazların da aynı hesaba katılmasını dayanağı olmayan bir genişletme olarak eleştirir.

Ardından bin lira bir mendile konulur. Bir kişi bunu karşısındakine hibe eder; alan kişi kabul edip geri verdiğini söyler. Bu karşılıklı işlem yüz kez tekrarlanarak yüz bin lira verilmiş gibi düşünülür. Sonunda ihtiyaç sahibine yalnız bin lira bırakılmıştır. Kaşıkçı'nın itirazı, fiilen yapılan bin liralık yardımın yüz bin liralık gerçek ödeme yerine geçirilemeyeceğidir.

Kaşıkçı bu biçimsel devri caiz görmez; kişinin Allah'la arasındaki sorumluluğunun bu yolla kesin olarak kapatıldığını söylemeyi reddeder. Tövbenin kabulü ve âhiretteki hüküm hakkında da insanın kesin sonuç ilan edemeyeceğini belirtir. Buna karşılık kişinin, son ramazanda tutamadığı otuz orucun fidyesinin ölümünden sonra verilmesini açıkça vasiyet etmesini Ebû Yûsuf'a atfen olumlu değerlendirir. Bu örnekte gerçek ödeme ve belirli vasiyet vardır; aynı parayı görünüşte dolaştırma yoktur.[33]

---

32 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 57; 2/184. Yalnız siyah meal metni. Arapça asıl ayrıca doğrulanmıştır: Kaynağı aç

33 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir. Ebû Yûsuf'a nispet, Kaşıkçı'nın aktarımıdır; belirli bir klasik eser sayfası bağımsız doğrulanmış gibi sunulmamıştır.

Editöryal Destek — Fidye ve namazın ıskatı

Din İşleri Yüksek Kurulu, oruç borcu için şartları içinde gerçek fidye verilmesini devirden ayırır. Vasiyet bulunmaması mirasçıları kendiliğinden ödemeye mecbur kılmaz. Namaz borcunun fidyeyle kesin düşeceğini kabul etmez; ölü adına yapılan gerçek yardımı ise sadaka ve bağışlanma ümidi yönüyle ele alır. Küçük mirasçıların payları da keyfî biçimde kullanılamaz.[34]

Kolaylık, uzun günler ve ehil değerlendirme

Uygulamanın güçlüğünü tanımadan fetva vermek, doğru çözümün bulunmasını zorlaştırabilir. Kaşıkçı, yüksek enlemlerde iftarla imsak arasında yirmi dakika kadar kısa bir aralık bulunduğu varsayımında bile aynı uygulamayı isteme örneği üzerinden, hüküm verenin şartları yerinde görmesinin önemini vurgular. Finlandiya'da yirmi saati aşan oruç tecrübesi de bu güçlüğün somut bir örneğidir.

Dayanma gücü kişiye, hastalığa ve çalışma şartlarına göre değişir. Ateş karşısında çalışan kimsenin durumu, daha hafif işte çalışan kişinin durumuyla aynı olmayabilir. Kaşıkçı, sorumluluğun dinî yönünü de bilen, işinde yetkin bir hekimden değerlendirme alınmasını ister. Hekim-i hâzık (طَبِيبٌ حَاذِقٌ), bu mesleki yetkinliği ifade eder; yalnız "Bir şey olmaz" denilmesi somut değerlendirme yerine geçmez.

Kaşıkçı, gerçekten dayanamayan kimsenin daha uygun bir mevsimde kaza etmesi yönündeki çözümü gündeme getirir. Temel ölçüsü, ibadetin eziyete dönüştürülmemesi ve meşru kolaylığın kullanılabilmesidir. Bu, her durumda en kolay görünen yolu seçme veya olmayan bir ruhsatı üretme ilkesi değildir; namaz, oruç, hac ve zekâtın her birinde kendi şartları incelenir.[35]

Editöryal Destek — Saat sayısı tıbbi sınır değildir

Sözlü anlatımda geçen on sekiz saat, herkes için doğrulanmış bir tıbbi dayanma sınırı olarak alınmamalıdır. Uzun gün, hastalık, ağır iş ve gerçek zarar ihtimali kişiye göre değerlendirilir. Burada aktarılan kaza yaklaşımı, her uzun gün için kendiliğinden uygulanacak genel bir muafiyet değildir.[36]

Uzun süre ödenmeyen borç ve tahsil örnekleri

Üç ay vadeli bir borç vadesinde ödenmemişse altına veya dövize çevrilmesi sorusu da değer korumasıyla ilgilidir. Kaşıkçı bu yönteme olumlu yaklaşır; aynı anda, âlimlerin önemli bir kısmının

---

34 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Devir ve ıskatın dinimizde yeri var mıdır?", 12.07.2017. Kaynağı aç

35 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

36 Kaşıkçı'nın aynı sözlü anlatımında kişiye göre değişme ve ehil hekim değerlendirmesi şartları. Bu not yeni tıbbi eşik veya bağımsız fetva üretmez.

her fazlalığı kabul etmediğini açıkça belirtir. Kendi cevaz tercihini karşı görüşün yokluğu gibi sunmaz.[37]

Ebû Yûsuf'un fels (فَلْسٌ) ve değeri değişen para hakkındaki görüşü, satın alma gücünün

korunmasına dayanak olarak anılır. Fels bakır para, mağşuş para ise maden bileşimi değişmiş para tartışmasıyla ilgilidir. Kaşıkçı, eski dönemde altının değer ölçüsü oluşunu da karşı görüşü anlamada önemser. Buna karşı güncel paranın değer kaybının ayrıca ele alınması gerektiğini düşünür.

Vadesinde yüz kilo demir alabilen borcun üç ay sonra da yüz kilo demir alacak karşılıkla ödenmesi, bu tercihin örneğidir. Tek tek binlerce malı izlemek yerine enflasyon ölçüsü veya daha istikrarlı kabul edilen altın ve döviz üzerinden hesap önerilir. Kaşıkçı bu yöntemi daha isabetli bulduğunu, yanılma ihtimalini tümüyle dışlamadığını da belirtir.[38]

Editöryal Destek — Klasik görüş ve güncel uyarlama

Ebû Yûsuf'un değeri değişen para borcunda kıymeti esas alan görüşü klasik kaynaklarda aktarılır; bunun bugünkü her enflasyon veya endeksleme formülünü aynen onayladığı söylenemez. Ödeme günü, kabz günü ve akit günü ayrımları da borcun kaynağına bağlıdır. Ayrıca felslerin ilk defa Ebû Yûsuf döneminde ortaya çıktığı iddiası bu görüşün şartı değildir.[39]

Yıllarca ödenmeyen bir alacağın tahsilinde Kaşıkçı, avukatlık ve icra masraflarının da alınabileceğini söyler. Kendi meslek tecrübesinden verdiği örnekte, vade tarihindeki değer dikkate alınarak tahsil yapılmış; dosyada "vade farkı" adıyla gelen toplamın caiz bulmadığı bölümü borçluya iade edilmiştir. Örnek, hukuken tahsil edilmiş her kalemi sırf tahsil edildiği için meşru saymama sorumluluğunu anlatır. Kaşıkçı, meslek hayatında bu hassasiyeti sürdürmenin zorluğunu da kabul eder.[40]

2006 yılında Türk lirasıyla verilen ve yıllarca geri alınamayan borçta da aynı tartışma vardır. Kaşıkçı, geçmişte tek bir malın fiyatını esas almanın yanıltıcı olabileceğini belirtir: peynir gibi bir ürün kıtlık, ithalat veya başka özel sebeplerle genel fiyatlardan farklı hareket edebilir. On yıl sonra yeniden bulunan borçlunun ödemesinde de gerçek değer kaybını araştırmayı önerir.

Örneğin borç verildiği tarihte aynı parayla üç yüz dolar alınabiliyor, ödeme tarihinde elli veya on dolar alınabiliyorsa bu karşılaştırma kaybı görünür kılar. Geçmiş merkez bankası kuru gibi kayıtlar

37 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

38 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

39 H. Yunus Apaydın, "Karz", TDV İslâm Ansiklopedisi, değer kaybı, Ebû Yûsuf ve güncel uyarlama bölümü. Kaynağı aç

40 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir. Vakanın tarih, dosya numarası ve tutarı verilmemiştir; örnek bir mahkeme hükmünün onaylandığı anlamına gelmez.

bunun araştırılmasında bir araç olabilir. Bu yöntem, Kaşıkçı'nın değer koruma tercihine aittir; her borcun sonradan dövize bağlanmasına ilişkin ortak ve tartışmasız bir hüküm değildir.[41]

Müteahhidin geç teslimi ve gerçek zararın giderilmesi

Bir konutun 1 Ocak 2028'de teslimi kararlaştırılıp geciken her ay için ek ödeme öngörülmesi, para taksidinin gecikmesinden farklı bir edimle ilgilidir. İstisnâ' (اِسْتِصْنَاعٌ), belirli nitelikte bir şeyin yapılmasını konu edinen sipariş akdidir. İnşa edilen konut örneğinde hangi yükümlülüğün geciktiği ve bedelin neye karşılık alındığı açıkça belirlenmelidir.

Kaşıkçı'nın tercihinde, henüz zarar belli değilken sırf yüklenicinin canını yakmak için yüzde 1 veya yüzde 10 gibi ceza yazmak uygun görülmez. Buna karşılık konuta zamanında taşınılamadığı için ödenen ek kira, ek yol gideri ve başka gerçek zararların tazminini öngören bir madde kabul edilir. Bu zararlar belgeyle ispatlanmalı; karşılığı, gerçekleşmeyen bir zararın kazancına dönüştürülmemelidir.[42]

Editöryal Destek — İstisnâ'daki cezai şartın farklı hükmü

Bu konuda "Hiçbir âlim önceden belirlenen şartı kabul etmez" şeklinde genel bir uzlaşma yoktur. İslâm Fıkıh Akademisi 65 (3/7) ve 109 (3/12) kararlarında, borcun para ödemesi olmadığı inşaat ve imalat gibi edimlerde cezai şartı belirli şartlarla kabul eder. Kontrol dışı sebep, gerçek zarar bulunmaması ve fahiş tazminatın düzeltilmesi dikkate alınır. Para taksidine gecikme artışı konması ise aynı kararda ayrı ve yasak bir durumdur. Bu kurum görüşü, yukarıdaki şahsi tercihin yerine geçirilmemiştir.[43]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

Suat Yıldırım. Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli. Kullanıcının sağladığı nüsha; Bakara 2/184 ve 280, Tevbe 9/60, Sâd 38/44; s. 57, 85, 324, 757. Siyah meal ile renkli açıklama ayrılmıştır.

Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Kullanılan dört tam Arapça ayetin doğrulanması; Sâd kıssasının bağlamı ve İbn Kesîr 38/44 açıklaması. Kaynağı aç

Buhârî. el-Câmiu's-sahîh. Selem 2, no. 2240; Havâlât 1, no. 2287. Tam isnad ve metinler. Kaynağı aç Kaynağı aç

Tirmizî. es-Sünen. Büyûʿ 18, no. 1231; nebevî metin ile müellif açıklaması ayrı. Kaynağı aç

Sünen-i Tirmizî Türkçe dijital nüsha. Büyûʿ 18, no. 1231. Yayımlanmış kısa hadis tercümesi. Kaynağı aç

Diyanet İşleri Başkanlığı. Riyâzü's-Sâlihîn, III, s. 195, hadis 1618 (PDF 194). Yalnız ilk kısa nebevî cümle. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu. "Para peşin, mal vadeli olarak yapılan satım akdi (selem) caiz midir?", 19.10.2022. Kaynağı aç

---

41 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

42 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta sözlü anlatımı. Öğretici ayrıntılar, örnekler, şartlar ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek örnekleri vaka biçiminde verilmiştir.

43 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 65 (3/7), 1992, dördüncü hüküm; 109 (3/12), 2000, üçüncü–yedinci hükümler. Resmî derleme s. 120, 218–219 (PDF 159, 257–258). Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu. “Devir ve ıskatın dinimizde yeri var mıdır?”, 12.07.2017. Kaynağı aç

Bilal Aybakan. “Selem”. TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Ali Bardakoğlu. “İstihsan”. TDV İslâm Ansiklopedisi; nas sebebiyle istihsan. Kaynağı aç

Recep Özdirek. “Vade Farkı”. TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Abdülaziz Bayındır. “Bey‘ bi’l-vefâ”. TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın. “Karz”. TDV İslâm Ansiklopedisi; değer değişimi ve Ebû Yûsuf. Kaynağı aç

Mecelle. Md. 118, 249 ve 251. 249. maddenin ikincil teyidi: Şeyma Boyalık. İslam Hukukunda Cins Borcu. Yüksek lisans tezi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015, s. 114, dipnot 612. Kaynağı aç

Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi. Resolutions and Recommendations, resmî 2021 derlemesi; 51 (2/6), 65 (3/7), 66 (4/7), 109 (3/12). İlgili hükümler s. 90–91, 120–121, 218–219. Kaynağı aç